



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2019/PTA.Sby
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Hibah pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Dra. Leila Hasana Joenoes M, M.M, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan. bertempat tinggal di Jalan Barata Jaya 12/28 RT. 009, RW. 006, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Yayasan Hidayatush Shibyan Jangkungan, berkedudukan di Jalan Jangkungan II Nomor 4, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Awaludin Amri, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Ngampelsari RT. 05, RW. 03 Nomor 220, Candi, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3617/Kuasa/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3820/Pdt.G/2018/PA.Sby. tanggal 05 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi;

Dalam Eksepsi;

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.786.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat hadir dalam sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama *a quo* sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Surabaya tanggal 5 Agustus 2019, terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan banding sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 dan kemudian diberitahukan kepada lawannya yaitu Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2019, maka untuk selanjutnya 'Penggugat' disebut "**Pembanding**" dan 'Tergugat' disebut "**Terbanding**";

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2019, dan Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di PTA Sby tanggal 17 September 2019;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) pada tanggal 21 Agustus 2019, sedangkan Terbanding tidak melakukan inzage meskipun telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam relaas peberitahuan inzage yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2019;



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 29 Juli 2019 dengan Nomor 390/Pdt.G/2019/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/3005/Hk.05/9/2019 tanggal 10 September 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 08 Agustus 2019 dimana Pembanding hadir dalam sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 05 Agustus 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke tiga setelah putusan pengadilan agama *a quo* dibacakan, karena itu masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan oleh karena telah memenuhi tata cara serta persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk selanjutnya disebut "**Majelis Banding**" setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3820/Pdt.G/2019/PA.Sby. tanggal 05 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut "**Majelis Tingkat Pertama**" telah melakukan pemeriksaan perkara sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam hukum acara, adapun mengenai materi pemeriksaan Majelis Banding sebagai *yudex factie* melakukan pemeriksaan ulang dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut;



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pembanding, dimana dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal baik mengenai *legal standing* pihak yang mengajukan gugatan pembatalan hibah maupun kewenangan mengadili dan aspek *materiil* terhadap fakta kejadian dan fakta hukum dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dan *relevan* telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Banding sebagai pendapatnya sendiri;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Pembanding menggugat kepada Terbanding atas obyek sengketa yang telah dihibahkan kepada Yayasan Hidayatush Shibyan untuk kepentingan sosial dalam mengelola anak yatim piatu dan fakir miskin, berupa sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas hak pakai/sewa yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya, luas 160 m² berdasarkan Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/0878B/436.6.18/2011 terletak di Jalan Barata Jaya XII/28 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, berdasarkan Akta Hibah No.18 tanggal 14 September 2015 dengan didahului oleh kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding yang tertuang dalam Akta Kesepakatan Bersama No. 10 tanggal 7 September 2015, **atas dalil bahwa Terbanding telah melanggar kesepakatan** tersebut dengan mengalihkan obyek sengketa menjadi nama pribadi dan diperuntukkan sebagai rumah tinggal sebagaimana tertuang dalam Surat Ijin Pemakaian Tanah yang diterbitkan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Nomor: 188.45/1211B/436.6.18/2015 tertanggal 12 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Terbanding selaku Tergugat mengakui telah menerima hibah yang sebelumnya telah mengadakan kesepakatan sebagaimana dalil Pembanding, akan tetapi Terbanding membantah telah melanggar kesepakatan dan mengalihkan obyek sengketa tanpa sepengetahuan Pembanding, atas dalil bahwa permohonan persetujuan pengalihan tanah/bangunan di Jalan Barata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya 12/28 kepada Terbanding atas sepengetahuan Pembanding, bahkan Pembanding sendiri yang telah menandatangani surat permohonannya tertanggal 27 April 2015 sebagaimana informasi yang diberikan oleh Kuasa Hukum Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ketika menjawab gugatan perkara yang sama di Pengadilan Negeri Surabaya No. 136/Pdt.G/2018/PN.Sby., dalil tersebut diakui oleh Pembanding dengan penjelasan bahwa Surat permohonan persetujuan pengalihan tanah obyek sengketa dimaksud melengkapi berkas permohonan Ijin yang diajukan oleh Notaris Atika Ashiblie, S.H, Notaris yang ditunjuk untuk menindaklanjuti maksud pemberian hibah Pembanding kepada Terbanding, adapun yang dipermasalahkan oleh Pembanding adalah **ketidaktaatan Terbanding** terhadap Akta Kesepakatan Bersama Nomor 10 tanggal 07 September 2015 yang menjadi landasan pokok diterbitkannya Akta Hibah Nomor 18 tanggal 14 September 2015, dimana dalam Akta Kesepakatan Bersama tersebut telah disyaratkan bahwa "Bilamana realisasi Hibah telah dilaksanakan, Pembanding akan tetap menempati persil obyek sengketa selama hidup Pembanding, dan Terbanding tidak diperbolehkan menjual dan/atau mengalihkan persil tersebut dengan cara apapun;

Menimbang, bahwa Terbanding juga membantah dalil Pembanding yang dikemukakan dalam repliknya yang menyatakan bahwa Terbanding dalam mengurus balik nama obyek sengketa sengaja tidak melampirkan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 10 tanggal 7 September 2015 yang merupakan dasar diterbitkannya Akta Hibah Nomor 18 tanggal 14 September 2015;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh Terbanding, Pembanding sebagai Penggugat wajib membuktikannya, demikian pula Terbanding sebagai Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan bukti P.3 berupa Akta Kesepakatan Bersama Nomor 10 tanggal 7 September 2015, bukti P.4 berupa Akta Hibah Bangunan dan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 18 tanggal 14 September 2015, bukti P.5 berupa Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/1211B/436.6.18/ 2015 tanggal 12 Oktober 2015 dan bukti P.6 berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0878B/436.6.18/2011 tanggal 20 Juli 2011, berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Obyek sengketa semula adalah milik Pembanding dengan Surat Izin Pemakaian Tanah yang diterbitkan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Nomor 188.45/0878B/436.6.18/2011 tanggal 20 Juli 2011 (bukti P.6);
2. Pembanding bermaksud menghibahkan obyek sengketa tersebut kepada Terbanding setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang (sesuai Perda Nomor 1 tahun 1997 dan Perda Nomor 21 Tahun 2003 yang berbunyi Pemegang ijin dilarang mengalihkan ijin pemakaian tanah dimaksud kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk);
3. Pembanding mengajukan permohonan izin dimaksud dengan surat permohonan persetujuan pengalihan tanah/bangunan tertanggal 27 April 2015 yang ditandatangani oleh Pembanding sebagaimana dalil bantahan Terbanding dan diakui oleh Pembanding (permohonan ini dilakukan sebelum Akta Hibah dibuat);
4. Pembanding mendapat persetujuan dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya dengan Surat Persetujuan Pengalihan Ijin Pemakaian Tanah tertanggal 01 Juni 2015 Nomor 593/0390/436.6.18/2015 (tertuang dalam Akta Hibah Nomor 18 tanggal 14 September 2015 halaman 5, bukti P.4);
5. Sebelum Pembanding melakukan hibah, Pembanding dan Terbanding terlebih dahulu membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 10 tanggal 7 September 2015, akan diikuti dengan pendatanganan Akta Hibah (bukti P.3);
6. Pembanding merealisasikan hibah obyek sengketa kepada Terbanding dituangkan dalam Akta Hibah Bangunan dan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 18 tanggal 14 September 2015 (bukti P.4);
7. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya menerbitkan Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/1211B/436.6.18/2015



tanggal 12 Oktober 2015 atas nama H. Rifai an. Yayasan Hidayatush Shibyan Jangkungan, atas Dasar Akta Hibah Nomor 18 tanggal 14-09-2015 (bukti P.5);

Menimbang, bahwa Bukti P.3 yang diajukan oleh Pembanding berupa Akta Kesepakatan Bersama Nomor 10 tanggal 07 September 2015 yang pada pokoknya berisi Pembanding akan menghibahkan obyek sengketa kepada Terbanding dan sebelum realisasi hibah dilaksanakan, Pembanding dan Terbanding sepakat mengadakan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Bila realisasi hibah telah dilaksanakan, Pembanding akan tetap menempati obyek sengketa selama hidup dengan cuma-cuma tanpa dipungut uang sewa atau ganti rugi berupa apapun;
- Pembanding ditanggung tidak dapat dipaksa pindah tempat oleh Terbanding atau ahli warisnya atau oleh pihak ketiga atau pihak lain yang ditunjuk oleh Terbanding;
- Terbanding tidak diperbolehkan menjual dan/atau mengalihkan serta menjaminkan obyek sengketa dengan cara apapun kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, dalil Pembanding yang menyatakan adanya persyaratan tidak diperbolehkan menjual dan/atau mengalihkan serta menjaminkan obyek sengketa telah terbukti, selanjutnya yang harus dibuktikan adalah dalil Pembanding yang menyatakan adanya pelanggaran Terbanding terhadap kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 10 tanggal 07 September 2015 (bukti P.3) pada Pasal 2 halaman 6 yang berbunyi “pihak kedua tidak diperbolehkan menjual dan/atau mengalihkan, menyewakan serta menjaminkan persil tersebut dengan cara apapun kepada pihak lain”;

Menimbang, bahwa kata “**kepada pihak lain**” dalam kalimat tersebut harus difahami sebagai larangan memindahkan kepada “selain Terbanding”, karena jika larangan dimaksud termasuk kepada Terbanding, hal tersebut tidak sesuai dengan makna hibah itu sendiri dan menjadi hilang fungsi hibahnya, dimana *jika kepemilikan obyek yang dihibahkan tidak beralih dari penghibah kepada penerima hibah, berarti tidak ada hibah*, hal tersebut diatur



dalam Pasal 1668 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi *"Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian, sekadar mengenai barang itu, dipandang sebagai tidak sah"*; Demikian pula dalam Pasal 702 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan bahwa "suatu hibah yang baru akan berlaku pada waktu yang akan datang, maka transaksi hibah itu tidak sah", dengan demikian jika persyaratan tidak boleh mengalihkan obyek sengketa maksudnya kepada Terbanding selaku penerima hibah, persyaratan tersebut bertentangan dengan undang-undang, karena itu tidak dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan yang disepakati dalam Akta Kesepakatan Bersama yang berbunyi "bilamana realisasi hibah telah dilaksanakan, maka pihak kesatu akan tetap menempati persil tersebut selama hidup pihak kesatu, dengan cuma-cuma tanpa dipungut uang sewa atau ganti rugi berupa apapun", hal tersebut dibolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1669 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi *"Penghibah boleh memperjanjikan, bahwa ia tetap berhak menikmati atau memungut hasil barang bergerak atau barang tak bergerak yang dihibahkan"*;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding dalam repliknya tanggal 31 Desember 2018 yang menyatakan *"pengertian menempati selama hidup Penggugat"* adalah permohonan balik nama obyek sengketa dilakukan setelah Pembanding meninggal dunia, Majelis Banding berpendapat bahwa pengertian tersebut tidak sesuai dengan pengertian hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 686 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, jika pelaksanaannya dikaitkan dengan meninggalnya penghibah seharusnya menggunakan lembaga wasiat bukan hibah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Hibah Bangunan dan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 18 tanggal 14 September 2015, merupakan realisasi dari maksud Pembanding untuk menghibahkan obyek sengketa kepada Terbanding. Dalam Akta tersebut pada halaman 4 dan 5 dengan jelas disebutkan bahwa Pembanding menghibahkan obyek sengketa kepada Terbanding setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya dengan Surat Persetujuan dan Pengalihan Ijin Pemakaian Tanah tertanggal 1 Juni 2015 Nomor 593/0390/436.6.18/2015, berdasarkan bukti tersebut telah nyata transaksi yang dilakukan oleh Pembanding adalah hibah dan obyek yang dihibahkan (mauhub bih) telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa adanya hibah mengandung konsekwensi hukum beralihnya kepemilikan obyek yang dihibahkan dari penghibah kepada penerima hibah, dalam hal ini dari milik Pembanding menjadi milik Terbanding, hal tersebut tertuang dalam Akta Hibah Nomor 18 tanggal 14 September 2015, yaitu:

Pasal 1: Terhitung mulai hari ini segala apa yang dihibahkan dan diserahkan dengan akta ini sudah menjadi milik sah dan kepunyaan pihak penerima hibah, oleh karena itu terhitung mulai hari ini pula segala beban dan pajaknya serta resikonya menjadi tanggungan dan kepunyaan pihak penerima hibah;

Pasal 2: Segala apa yang dihibahkan dan diserahkan dengan akta ini menjadi hak dan kepunyaan penerima hibah, bebas dari segala ikatan apapun, akan tetapi selain dari pada itu selanjutnya dalam keadaan pada saat sekarang ini dengan segala apa yang dihibahkan dan diserahkan dengan akta ini.

Pasal 3: Para pihak menerangkan bahwa segala apa yang dihibahkan dan diserahkan dengan akta ini dilakukan dalam keadaan ditempati oleh pemberi hibah;

Pasal 4: Penghibah menerangkan dengan ini melepaskan buat kebahagiaan pihak penerima hibah, semua hak-hak hukum yang ia punyai dan dapat dilakukan atas sebidang tanah seluas dan terletak seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut mengandung konsekuensi hukum terhitung mulai hari ditandatanganinya Akta Hibah Bangunan dan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 18 tanggal 14 September 2015, segala apa yang dihibahkan dan diserahkan (dalam hal ini obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa) menjadi milik sah dan kepunyaan Terbanding, oleh karena itu segala beban dan pajaknya serta resikonya menjadi tanggungan Terbanding, hal ini sesuai ketentuan Pasal 709 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, dengan demikian perbuatan Terbanding yang mengajukan permohonan balik nama Ijin Pemakaian Tanah atas obyek sengketa dari atas nama Pembanding Dra. Leila Hasana Joenoes, M.M. menjadi atas nama Yayasan Hidayatush Shibyan dalam hal ini Terbanding, tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa adapun kemudian terbit Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/1211B/436.6.18/2015 tanggal 12 Oktober 2015 atas nama H. Rifai an. Yayasan Hidayatush Shibyan Jangkungan, dengan penggunaan bangunan sebagai "rumah tinggal" yang menurut Pembanding tidak sesuai dengan maksud Pembanding dalam menghibahkan obyek sengketa untuk kepentingan sosial sebagai yayasan yang mengelola anak yatim piatu dan fakir miskin, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nama H. Rifa'i yang tercantum dalam Surat Ijin Pemakaian Tanah adalah atas nama Yayasan Hidayatush Shibyan karena sesuai yang tertuang dalam Akta Hibah adalah sebagai Ketua Yayasan Hidayatush Shibyan Jangkungan, hal tersebut sesuai juga dengan bukti P.16 berupa Surat Tanda Pendaftaran Ulang yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya Nomor 466.3/7074/436.6.15/2014 tanggal 28 Agustus 2014, bukan sebagai pribadi;

Menimbang, bahwa adapun pada kolom penggunaan bangunan dalam Surat Ijin Pemakaian Tanah tersebut tertulis sebagai "rumah tinggal", hal tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah atas nama Walikota Surabaya, karena itu untuk merubahnya jika dikehendaki Pembanding atau Terbanding dapat mengajukan permohonan pembetulan kepada Walikota Surabaya cq Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, atau jika hal tersebut disengketakan, sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Banding diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding pada intinya telah tercakup dalam pertimbangan di atas, karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil Pembanding yang menyatakan Terbanding melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 10 tanggal 07 September 2015 tidak terbukti, karena itu putusan Majelis Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding sudah tepat dan benar, maka putusan tersebut harus dipertahankan untuk selanjutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, biaya perkara ini dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3820/Pdt.G/2018/PA.Sby. tanggal 05 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1440 Hijriyah;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Zulaecho, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H.M. Roehan El Ghani, S.H.** dan **Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum.**, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zulaecho, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.M. Roechan El Ghani, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. H. Abdullah Cholil, M.Hum,

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

Dr. H. DIDI KUSNADI, M. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)